EXH. 004 · LA LÓGICA DEL ORDEN

¿DELITO CORTAR UNA CALLE?

Qué cambia con la Ley Antibarricadas 2.0, aprobada por la Cámara el 23 de septiembre, y qué dice la evidencia.

DE LA BARRICADA AL CORTE PARCIAL

Hoy: la Ley 21.208 (2020) castiga interrumpir completamente la circulación en la vía pública mediante violencia, intimidación u obstáculos.

Qué amplía: interrumpir u obstaculizar, total o parcialmente, la circulación de personas o vehículos o cualquier medio de transporte (terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, aéreo), sin que sea necesario acreditar violencia o intimidación.

Penas: multa de 10 a 20 UTM a quien no obedezca la orden de la autoridad; presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa por el corte, aun sin orden previa; presidio menor en su grado medio si se impide el paso de vehículos de emergencia.

Excepción: no se aplica si la persona ejerce su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica (indicación del diputado Raúl Leiva, aprobada 72 a 61).

Aprobado en general por 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. Pasa al Senado.

FUENTE: La Tercera y El Mostrador (17/08/2026); La Tercera, CNN Chile y El Desconcierto (23/09/2026).

LIBRE CIRCULACIÓN VS. DERECHO A PROTESTAR

Gobierno: la exigencia de una interrupción “completa” ha derivado en absoluciones, y limitar el delito a la “vía pública” deja fuera hechos como los del Metro. Para el ministro Arrau, cortar el tránsito “es violencia y debe ser delito”.

Oposición: Frente Amplio y PC hicieron reserva de constitucionalidad. Sostienen que se criminaliza la protesta sin violencia y que se crea un delito de mera desobediencia.

Lo que falta: no encontramos cifras públicas sobre cuántas causas por la ley vigente terminaron en absolución, que es el principal argumento del proyecto. La última cifra oficial encontrada es de 2021: 306 detenidos en el primer año de la ley.

FUENTE: La Tercera y El Mostrador (17/08/2026); La Tercera, CNN Chile y El Desconcierto (23/09/2026); Emol (17/08/2021).

¿CORTAR EL TRÁNSITO ES VIOLENCIA? PARA LA ONU, NO POR SÍ SOLO

EN LA LEY: CORTE SIN NECESIDAD DE VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN.

La Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU (2020) reconoce que las reuniones pacíficas pueden perturbar la circulación de vehículos o peatones, y que **esa interrupción no constituye "violencia" por sí misma**.

Por eso, la excepción para la manifestación pacífica será la discusión clave en el Senado: define qué cortes quedan fuera del delito.

FUENTE: Comité de Derechos Humanos de la ONU (2020). Observación General N.º 37 sobre el derecho de reunión pacífica, párr. 15.

AMPLIAR EL DELITO NO GARANTIZA DISUADIR

EN LA LEY: NUEVO TIPO PENAL Y MULTAS.

La revisión de Daniel Nagin sobre décadas de estudios concluye que la evidencia de disuasión es **mucho más consistente para la certeza de ser detenido** que para la severidad del castigo.

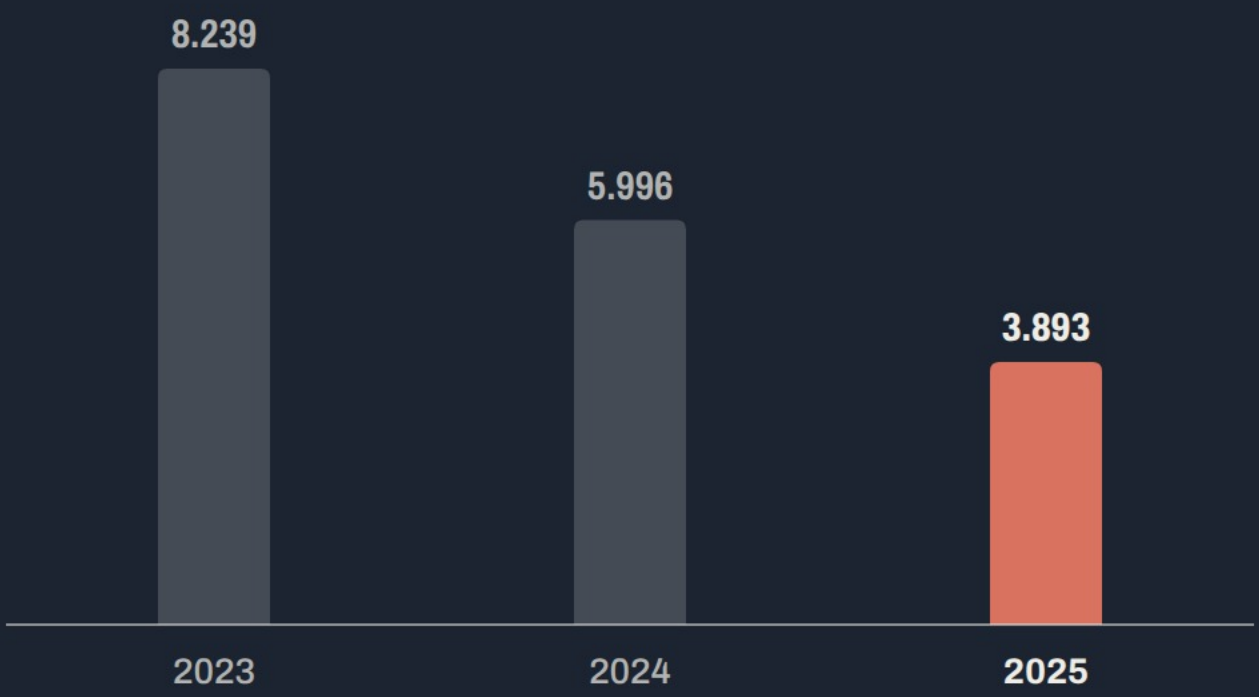
Una ley más amplia sirve poco si no aumenta la capacidad de identificar y procesar a quienes cortan.

FUENTE: Nagin (2013). Deterrence in the twenty-first century. Crime and Justice 42(1), 199–264; National Institute of Justice (2016). Five Things About Deterrence.

ARGENTINA: BAJARON, PERO NO SOLO POR ESO

DIFERENCIA: ES UN PROTOCOLO POLICIAL (DICIEMBRE DE 2023), NO UN NUEVO DELITO.

Piquetes registrados: **8.239 (2023) → 5.996 (2024) → 3.893 (2025)**, una caída de 52,7%. La baja coincidió con otro cambio: las organizaciones sociales perdieron el manejo de los planes sociales. Los cortes no desaparecieron: hoy los protagonizan sobre todo sindicatos y vecinos.



FUENTE: Diagnóstico Político (11/01/2026); La Nación Argentina (16/01/2026); Chequeado (13/03/2025); AM Cumbre (22/01/2026).

CASTIGAR MÁS NO ES LO MISMO QUE DISUADIR

La Antibarricadas 2.0 amplía lo que es delito, pero la evidencia indica que lo que disuade es la probabilidad de ser detenido, no la extensión de la ley. En Argentina, la baja de cortes coincidió con cambios políticos y sociales, no solo policiales.

¿DÓNDE TERMINA LA PROTESTA PACÍFICA Y EMPIEZA EL DELITO? LO DEFINIRÁ EL SENADO, Y DESPUÉS LOS TRIBUNALES.